

1505650-80.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Renata William Rached Catelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... se falar em desclassificação da conduta delitiva de roubo para a de furto, uma vez que o próprio acusado confessou, em filmagens, que estaria aguardando o dono da residência retornar ao imóvel para abordá-lo e efetuar o roubo. Ainda que tenha ingressado no imóvel imaginando estar vazio, sua intenção era a de praticar o roubo, não havendo motivo para ingressar no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1505650-80.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505650-80.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2062889/2022 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 23432794 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA,

897/22/210 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 899/22/210 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA,

2062889 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

JOSE ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

Vistos.

JOSE ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR, qualificado às fls.10, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal e artigo 333, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, em 07 de março de 2022, por volata das 04h59min, na Rua Doutor Urbano Pereira, nº 140, bairro Artur Alvim, nesta cidade e comarca de São Paulo-SP, durante conhecido estado de calamidade pública, em unidade de desígnios e identidade de propósito com indivíduo, até o momento desconhecido, ter tentado subtrair para proveito comum, mediante o emprego de grave ameaça com emprego de arma de fogo, objetos e valores no interior de residência, pertencente à vítima Jhunino Avigael Davila Ramires, não tendo o delito se consumado por circunstâncias alheias às suas vontades.

Ademais, conta-se que na mesma oportunidade, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR, qualificado às fls.10, na Rua Doutor Urbano Pereira, nº 140, bairro Artur Alvim, nesta cidade e comarca de São Paulo-SP, após ser detido, ofereceu vantagem indevida, compreendendo o valor de R\$ 3.000,00 em dinheiro e uma arma fogo, aos policiais militares Wagner Belmude e Adenicio da Silva, para que omitissem o ato de ofício.

Conforme apurado, Policiais Militares foram acionados para atendimento de ocorrência de violação de domicílio. Dessa forma, no local do ocorrido, os policiais foram informados pelo vizinho, solicitante da polícia, que preferiu não se identificar, que dois indivíduos haviam adentrando a residência, local dos fatos. Nesse sentido, a entrada dos policiais foi franqueada pelo sobrinho da vítima, que na oportunidade encontraram o acusado embaixo do carro, capturando-o, enquanto o segundo agente conseguir empreender fuga do local.

Desse modo, após ser capturado, o acusado confessou que havia adentrado à residência para roubar e, ainda, admitindo que o seu comparsa estava em posse de arma de fogo. Em seguida, após a confissão, o acusado ofereceu aos policiais militares a quantia de R\$ 3.000,00 e uma arma de fogo, para que não fosse detido. Ademais, durante busca no local, foi encontrada, embaixo do carro da vítima, próximo ao local onde o acusado foi encontrado, uma pistola Taurus c.32, com 9 munições, conforme às fls.11 dos autos. Diante dos fatos, o réu foi preso em flagrante.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação, designando-se audiência na qual foram ouvidas vítima e testemunhas e foi realizado o interrogatório.

Encerrada a instrução, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal nos termos da denúncia, requerendo a observância da reincidência específica do acusado em relação ao delito de roubo, bem como a aplicação das majorantes de concurso de agentes e emprego de arma de fogo, devendo a pena ser reduzida em função da tentativa no patamar mínimo. Pleiteou, por fim, a fixação de regime inicial fechado.

A Defesa, por sua vez, preliminarmente pugnou pela nulidade processual em função da não realização de Audiência de Custódia, nos termos do art. 564, IV do CPP. No mérito, requereu a absolvição do acusado nos termos do art. 386, VII do CPP, vez que o direito penal não pune atos preparatórios ao delito de roubo, e vez que o delito de corrupção não restou devidamente provado. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta de roubo qualificado para a de furto simples. Em sede de dosimetria, requereu a aplicação da atenuante de confissão espontânea, bem como a diminuição pertinente à tentativa, e fixação de regime inicial menos gravoso com conversão da pena privativa por pena restritiva de direitos.

É o relatório.

Decido.

2- A ação penal é procedente.

Preliminarmente, não há que se falar em nulidade processual pela não realização de Audiência de Custódia em modalidade presencial. Isto porque tanto se deu em função da situação de pandemia de COVID-19 que se alastra pelo Brasil e pelo mundo, com ondas de contaminação mais intensas, sendo certo que, conforme dispõe a Recomendação CNJ nº 62/2020, com vigência prorrogada pela Recomendação CNJ nº 91/2021, recomenda-se "aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os

riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia". Não houve cerceamento de defesa, vez que tanto o órgão acusatório quanto a defesa puderam manifestar-se por escrito. Nesta toada, não houve efetiva comprovação, por parte da Defesa, acerca do efetivo prejuízo causado pela não realização de referida audiência em modalidade presencial. Ademais, toda a abordagem policial foi gravada por meio de câmeras corporais, não havendo qualquer sinal de má conduta policial nas cinco filmagens disponibilizadas. Deste modo, afastou a alegação de nulidade.

No mérito, vê-se que a materialidade da tentativa de roubo foi comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 11, bem como pelas filmagens das câmeras de segurança do local dos fatos (fls. 200) e filmagens do momento da abordagem policial (fls. 165 e 169).

A autoria é certa.

Na fase policial (fls. 17), o réu confessou a intenção de praticar o roubo. Judicialmente, confirmou que passava na rua e viu um carro sair. Achou que não tivesse ninguém, e até apertou a campainha. Adentrou na garagem da casa para achar um objeto de valor. Viu a viatura e se escondeu embaixo da escada. Não estava embaixo do carro, e sim de uma escada, e colocou na sua frente um pneu. Os policiais o viram e o réu se entregou. A arma encontrada não era dele. Não ofereceu dinheiro e uma arma ao policial. Entrou sozinho, a casa fica perto de sua residência. Não conhecia os policiais anteriormente. Morava com sua mulher, ela está com sua mãe agora. Sua esposa está grávida. Já foi condenado por dois roubos. Ao ser interrogado na delegacia, estava sozinho. Não sabia a diferença entre os crimes de furto e de roubo, hoje é que a advogada explicou a ele. Pensou que a casa estivesse vazia. Entrou no imóvel com o intuito de subtrair objetos.

Houve desistência em relação à vítima Jhunino.

A testemunha Adenicio, policial militar, recordou-se do réu em audiência. Tinha um adolescente na casa no dia dos fatos. Ele abriu a casa e falaram da denúncia de invasão da casa. Não sabe se com a chegada da polícia saíram da garagem, mas já estavam no quintal. Ele estava embaixo de um carro. Ele foi abordado e disse que o comparsa saiu correndo pelo telado. Ele confirmou que estavam aguardando o dono da casa para roubar o proprietário, que é boliviano, e devia guardar dinheiro em casa. Ele ofereceu 3 mil reais e uma arma para não ser reso. Ele disse que arrumaria a arma na casa dele, que conseguiria o dinheiro e a arma. Ele tinha passagem anterior. Estavam usando a câmera acoplada à farda. Não se lembra das características da pessoa que correu, seu parceiro foi tentar prendê-lo. Deu pra ver ele subindo ao telhado e correndo, não se lembra da cor da roupa. O réu estava embaixo do veículo da família da vítima. Depois, achou uma arma embaixo do carro. Ele não saiu com a arma em mãos. Foi verificada a garagem e acharam a arma embaixo do veículo. Seu comandante, sargento Costa, achou a arma. O réu disse que o parceiro dele é que estava armado, mas viram pelas imagens da casa da vítima que o réu estava armado na cena também, e em uma vistoria, viram que ele estava armado. Os dois estavam armados. Não sabe por qual motivo não consta que o exibidor foi outro policial e não Adenicio.

A testemunha Wagner, policial militar, recordou-se do réu em audiência. Tinha um rapaz na casa no dia dos fatos. Ele franqueou a entrada. A arma estava embaixo de um carro na garagem. A varredura foi feita depois da prisão dele, ele havia dispensado a arma. Ele não estava embaixo do veículo, mas ao lado dele. Ele não tinha entrada na residência ainda, estava esperando a chegada dos moradores. Pelas imagens da casa da vítima era possível ver dois agentes, o delegado viu as imagens. O réu ofereceu dinheiro e uma arma para não ser preso. Estava com as câmeras o

tempo todo, estavam ligadas. A arma achada estava municada. O réu disse que já sabia o horário em que a vítima chegaria. Mas nesse dia, a vítima saiu mais cedo e não voltou. Ele já havia fotografado o local também. O outro fugiu pelo telhado, ele saiu pela Rua Pontal e ainda disparou arma de fogo, não sabe se foi para cima ou em direção a alguém. Estavam usando a câmera acoplada à farda. Não se lembra das características da pessoa que correu, mas usava uma blusa escura, preta, de frio, pelo que se recorda. Tinham duas armas e dois agentes pela filmagem. Eles entraram por acesso de outra casa ao lado, pularam o muro e adentraram na casa. O réu estava ao lado do carro, ele dispensou a arma embaixo do veículo. Depois é que fizeram a varredura. O réu estava abaixado, deitado, mas ao lado do carro. Estava escuro. Era uma garagem fechada. O disparo que ouviu ocorreu quando tentavam prender o outro agente. Informou na delegacia. Quando colocado no guarda preso, foi oferecido o dinheiro e o armamento. Foi outra equipe que achou a arma, do sargento Costa. Avisar ao delegado que foi outro policial que achou a arma, mas eles é que estavam apresentando a ocorrência.

Nestes termos, a prova acusatória autoriza a condenação nos termos da denúncia.

Ora, os policiais foram seguros em informar que detiveram o réu dentro da residência da vítima, escondido debaixo ou ao lado de um veículo, onde também acharam a arma de fogo. Toda a abordagem foi registrada por meio das câmeras corporais utilizadas pelos dois agentes policiais que compareceram primeiramente ao local e puderam localizar o acusado.

A primeira filmagem de fls. 165 registra a chegada dos policiais ao local (3min28s). Os policiais visualizam pessoa no telhado, mas não é possível observar pelas filmagens. O sobrinho da vítima acorda e franqueia a entrada dos policiais no local. O policial com a câmera, neste momento, não foi o que localizou o acusado. Esta primeira filmagem também aponta confissão do acusado, no sentido de que iria realizar o roubo a mão armada, aguardando o dono da casa retornar. O segundo vídeo disponibilizado foi registrado pela câmera corporal do policial que localizou o acusado debaixo do automóvel da garagem. Aos 11min30s, é possível verificar o réu perguntando ao policial: "tem ideia não?", ao que o policial pergunta "o que você tem?", e o réu respondeu "tenho cinco mil reais e um [inaudível] emprestado, vou pegar amanhã cedo", tendo o policial dito "três mil reais então e um revólver".

A fls. 169, o segundo vídeo disponibilizado registra o momento em que outra equipe policial comparece ao local, momentos mais tarde, e localiza arma de fogo embaixo do automóvel em que o acusado se escondia anteriormente. O armamento pode ser melhor visualizado entre os minutos 16min10s e 16min50s.

Interrogado, o réu confessou a tentativa de roubo em solo policial, mas, em juízo, negou a propriedade da arma de fogo, dando a entender que pretendia furtar objetos da casa.

A causa de aumento relativa ao concurso de agentes foi comprovada pelas filmagens, bem como pelos relatos colhidos. Ora, por meio das filmagens do equipamento de vigilância fixado no local dos fatos (fls. 200), é possível visualizar a presença de dois indivíduos no momento da prática delitiva, claramente mancomunados entre si, vez que se dirigiram ao local juntos e, enquanto um deles monitorava a movimentação da rua, outro tentava ingressar na residência, denotando a divisão de tarefas entre o acusado e seu comparsa no deslinde criminoso. Além disso, quando da abordagem policial, também capturada por câmera, o acusado descreve as vestimentas de seu comparsa.

Reconheço, ademais, a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, vez que comprovado que o delito seria praticado "à mão armada", tendo a pistola sido apreendida pelos agentes policiais no local em que o acusado se escondia.

Não há que se falar em desclassificação da conduta delitiva de roubo para a de furto, uma vez que o próprio acusado confessou, em filmagens, que estaria aguardando o dono da residência retornar ao imóvel para abordá-lo e efetuar o roubo. Ainda que tenha ingressado no imóvel imaginando estar vazio, sua intenção era a de praticar o roubo, não havendo motivo para ingressar no imóvel com arma de fogo e aguardar por horas tão somente para praticar a conduta de furto.

A prática de corrupção ativa ficou plenamente delineada pelos relatos policiais, bem como pela segunda filmagem disponibilizada a fls. 165, conforme já transcrito acima, vez que foi capturado em vídeo o momento em que o acusado pergunta ao policial: "tem ideia não?", e o oferece dinheiro e um revólver.

3- Passo à dosagem das penas.

Na primeira fase, fixo as penas no mínimo legal de 4 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa pelo roubo, e 2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa pela corrupção, atentando-se para os critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal.

Na segunda fase, reconheço a atenuante de confissão, por provar a autoria, mesmo sem ter admitido o uso de arma de fogo. Deixo de compensá-la completamente com a agravante de reincidência, e agravo as penas em 1/6, por conta de sua dupla reincidência específica (certidão de fls. 116), chegando-se ao montante de 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa pelo roubo, e 2 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa pela corrupção.

Na terceira fase, em relação ao roubo, majoro as penas em 1/3, vez que comprovado o concurso de agentes (6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias multa).

Majoro, outrossim, as penas na fração de 2/3, em razão de o delito ter sido praticado mediante ameaça exercida com arma de fogo, de modo que a penalidade passa a perfazer 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, bem como pagamento de 22 dias-multa. Contudo, observado que o delito fora cometido em sua modalidade tentada, reduzo a pena na fração de 1/2, diante do iter criminis percorrido, vez que o acusado teria ingressado no imóvel e apenas aguardava o retorno da vítima, denotando proximidade intermediária com a consumação do crime. Assim, chega-se ao montante de 5 anos, 2 meses e 11 dias de reclusão, bem como pagamento de 13 dias-multa.

Somadas as penas do roubo e corrupção ativa, chega-se ao montante final de 7 anos, 6 meses e 11 dias de reclusão e pagamento de 24 dias-multa.

A pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial fechado, diante da reincidência específica do acusado. Desse modo, em razão de o delito apurado implicar violência ou grave ameaça à pessoa, bem como pela agravante da reincidência, deixo de converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, conforme os critérios previstos pelo artigo 44 do Código Penal.

Não poderá recorrer em liberdade, justificando-se a custódia cautelar como garantia da ordem pública, vez que o acusado insiste na reiteração criminosa em delito de roubo, de maior reprovabilidade em função da violência ou grave ameaça praticada contra pessoa, denotando risco à sociedade caso seja precocemente colocado em liberdade.

Recomende-se na prisão em que se encontra.

4- Ante exposto, julgo procedente a ação penal para condenar JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR, já qualificado nos autos, às penas de 7 anos, 6 meses e 11 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 24 dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II, e artigo 333, na forma do artigo 69, todos do Código

Penal.

P.R.I.C.

RENATA WILLIAM RACHED CATELLI
JUÍZA DE DIREITO

São Paulo, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA